

주의요구 및 통보

1. 제 목 : 경력조회 의무 준수 부적정
2. 관계기관 : ■■■ · ▼▼ · ▼▼ · ►►△△△△△
3. 내 용

가. 업무개요

사회복지시설 및 노인·장애인 관련 기관은 법령에 의거 신규 종사자 등에 대한 범죄경력 등 결격사유를 확인한 이후 종사자를 임용하여야 합니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「사회복지사업법」 제35조의2(종사자), 「노인복지법」 제39조의17(노인관련기관의 취업제한 등) 및 「장애인복지법」 제59조의3(장애인관련기관에의 취업제한 등)은 사회복지시설, 노인·장애인 관련기관 등의 종사자에 대한 결격사유 및 범죄 경력조회에 관한 사항을 규정하고 있고, 공단 「인사규정」 제18조(결격사유 및 임용취소) 제1항에서도 상기 법령 등을 반영한 직원의 임용결격 사유를 규정하고 있습니다.

그리고 상기 법령에 따르면 노인관련기관에 취업 또는 사실상 노무를 제공하려는 사람에 대하여 범죄경력을 확인하여야 하며, 결격사유가 있는 경우 취업 또는 노무제공이 제한됩니다.

따라서 △△△△△에서는 신규 채용, 전보 등을 통한 신규 종사자와 실질적으로 노무를 제공하는 연간 계약 프로그램 강사에 대하여 임용 및 노무제공 이전에 관할 경찰관서에 범죄경력 등을 조회하여 종사자로서의 결격사유를 확인한 후 임용 및 계약 등을 체결하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2025년 ■■■ · ▼▼ · ▼▼ · ►►△△△△△ 종합감사 시 △△△△△의 취업자 등에 대한 범죄경력 조회 내역을 점검한 결과, [표]와 같이 ■■■ · ▼▼ · ▼▼ · ►►△△△△△에서는 신규 임용자와 프로그램 강사에 대하여 범죄경력 조회를 미실시하였거나 임용일 이후 실시한 사실이 확인되었습니다.

[표] 신규 임용자 등의 범죄경력 조회 현황

소속기구명	대상	범죄경력 조회	
		미실시	임용일 이후 실시

4. 관계기관 의견

■■■ · ▼▼ · ▼▼ · ▶▶△△△△△에서는 감사 결과를 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ▶▶▶▶▶▶는

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)

○ ■■■ · ▼▼ · ▼▼ · ▶▶△△△△△△은

- 신규 종사자 및 프로그램 강사 임용 · 노무제공 시 사전에 범죄경력을 조회 하여 결격사유 여부를 확인하시기 바랍니다. (통보)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고